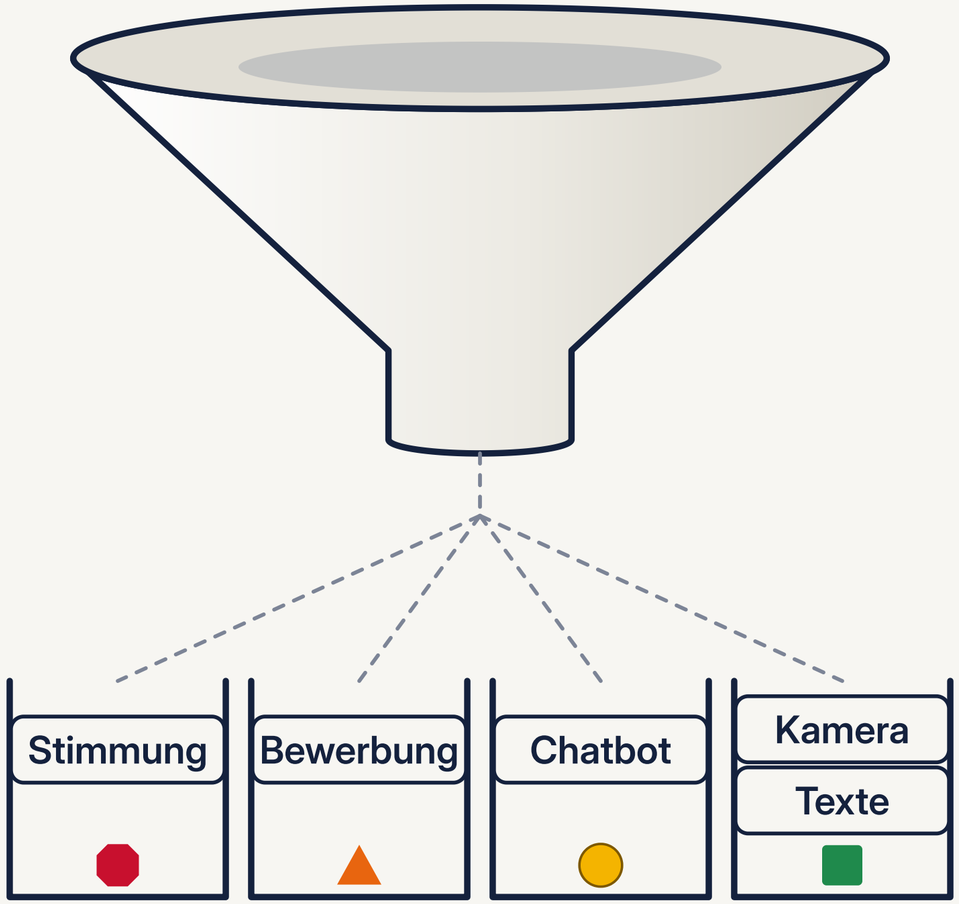
Management im KMU · Vortrag

Welches Risiko hat Ihre KI?

Der EU AI Act und was er für KMU bedeutet

Elias Knauber · Yannick Heisler · 09.11.2026 · Hochschule Kaiserslautern

Rechtsstand 31.10.2026 · allgemeine Information, keine Rechtsberatung



Zum Einstieg · Handzeichen

Wer hat diese Woche KI genutzt?



Und wer davon im Job oder Nebenjob?

Privat

keine Pflichten aus dem AI Act

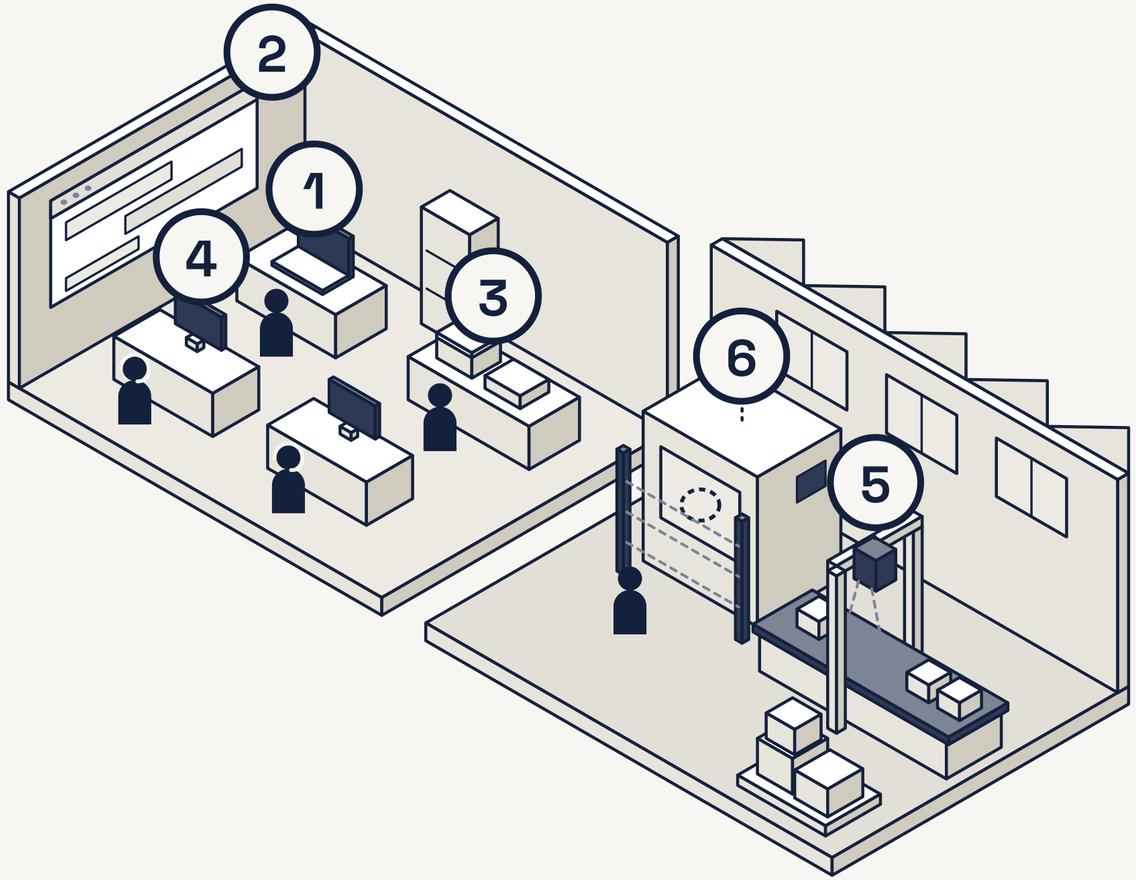
Im Job

der Betrieb hat Pflichten

Art. 2 Abs. 10 KI-VO: rein private, nicht berufliche Nutzung ist ausgenommen; Art. 4, 26 KI-VO (Betreiber)

Muster Metallbau GmbH · fiktiv · 60 Beschäftigte

Sechs Stellen, an denen hier KI arbeitet



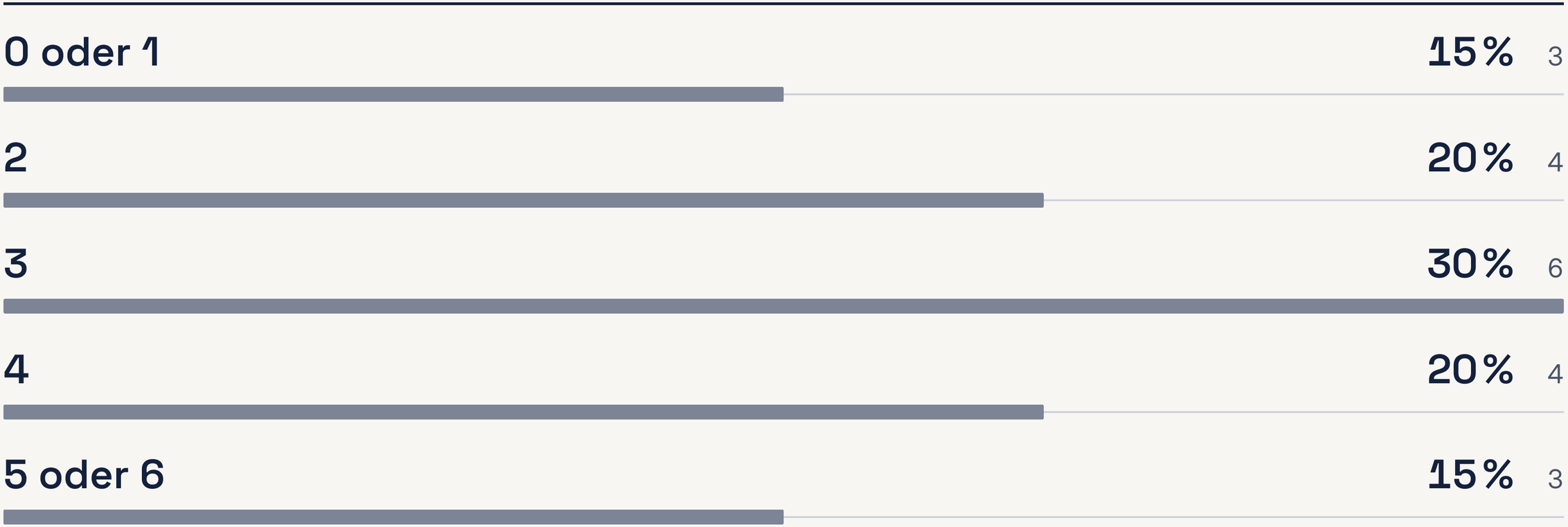
1. **Vertrieb**: Angebote mit ChatGPT
2. **Website**: eigener Chatbot
3. **Personal**: Software rankt Bewerbungen
4. **Kundenservice**: Stimmungsanalyse im Team
5. **Endkontrolle**: Kamera erkennt Kratzer
6. **Produkt**: KI-Not-Stopp in verkauften Maschinen

Bei wie vielen reicht eine Schulung allein nicht aus?

Muster Metallbau · Frage 1 von 6 · Auflösung später

Bei wie vielen der sechs Stellen reicht eine Schulung allein nicht aus?

LIVE n = 20 BEISPIELDATEN



Handy-Kamera auf den QR-Code, anonym, ohne Anmeldung · Schulung allein = nur KI-Kompetenz nach Art. 4

Unser Prüfpfad in vier Stationen

1

Grundlagen

Seit wann gilt was? Ist das überhaupt KI? Wer bin ich?

2

Risikoklassen

Verboten, hochriskant, Transparenz, minimal

3

Selbst prüfen

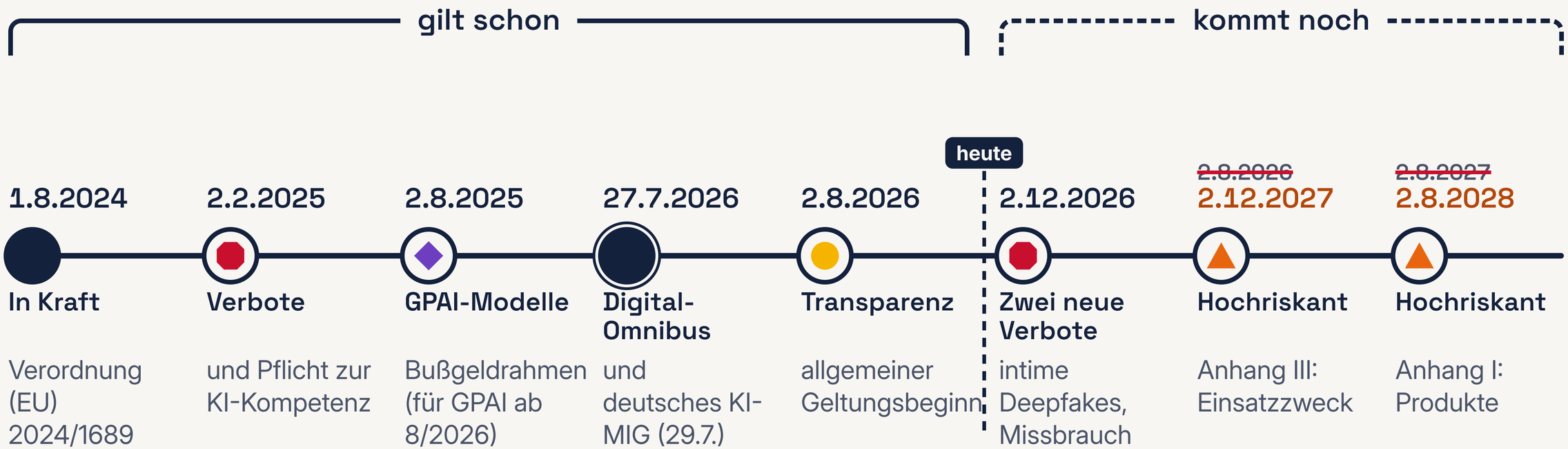
Der Klassifizierer, live mit Ihren Stimmen

4

KMU-Praxis

Irrtümer, Kosten, Hilfen, erste Schritte

Der AI Act gilt schon, Stück für Stück



VO (EU) 2026/1744 Omnibus: Hochrisiko 16 bzw. 12 Monate später, feste Termine.

Art. 113 KI-VO in der Fassung der VO (EU) 2026/1744 (in Kraft seit 27.7.2026); KI-MIG vom 22.7.2026, BGBl. 2026 I Nr. 223

Ist das überhaupt KI?

Art. 3 Nr. 1 „KI-System“ ist

> ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und … aus den erhaltenen Eingaben … ableitet, wie Ausgaben … erstellt werden

Excel-Formeln	keine KI
Stichwort-Bot	keine KI
lernender Spamfilter	KI
ChatGPT	KI

Art. 3 Nr. 1 KI-VO; Leitlinien der Kommission zur Definition des KI-Systems, C(2025) 5053 (Inhalt vom 6.2.2025)

Erst die Rolle, dann die Klasse

Anbieter
entwickelt und verkauft
Art. 3 Nr. 3

→

Einführer, Händler
importiert, vertreibt
Art. 3 Nr. 6, 7

→

die meisten KMU

Betreiber
setzt es ein
Art. 3 Nr. 4

→

Betroffene
Bewerber, Kunden, Beschäftigte



Rollenwechsel bei Hochrisiko Art. 25

eigener Name **wesentliche Änderung** **neuer Zweck**

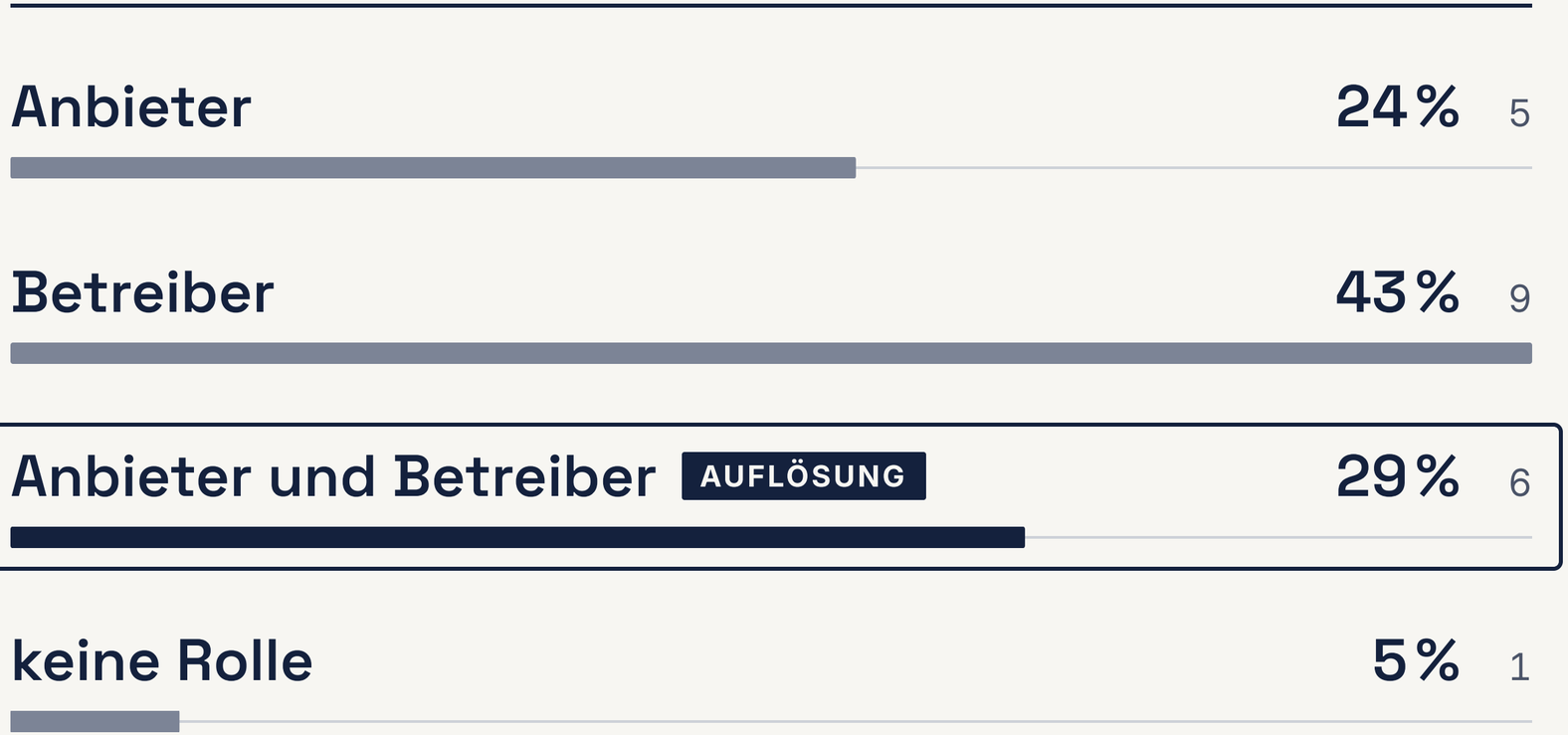
macht den Betreiber zum Anbieter.

Art. 3 Nr. 3, 4, 6, 7 und Art. 25 KI-VO. Im Gesetz heißt der „Nutzer“ Betreiber (englisch deployer).

Stelle 2 · Frage 2 von 6

Der Betrieb baut auf einer Sprachmodell-Schnittstelle einen eigenen Website-Chatbot. Welche Rolle hat er?

LIVE n = 21 BEISPIELDATEN



Beispielwerte – keine Aussage

Art. 3 Nr. 3 und 4 KI-VO; Modellanbieter bleibt der Hersteller des Sprachmodells

Wer kontrolliert das?

EU **KI-Büro** große Modelle, Leitlinien

Bundesnetzagentur

zentrale Aufsicht

KI-Service-Desk **Beschwerdestelle** **KI-Reallabor**

Jede Person kann sich beschweren Art. 85, Betroffene erhalten eine Erklärung Art. 86

Datenschutzbehörden: keine KI-Aufsicht.

BaFin
Banken, Versicherungen

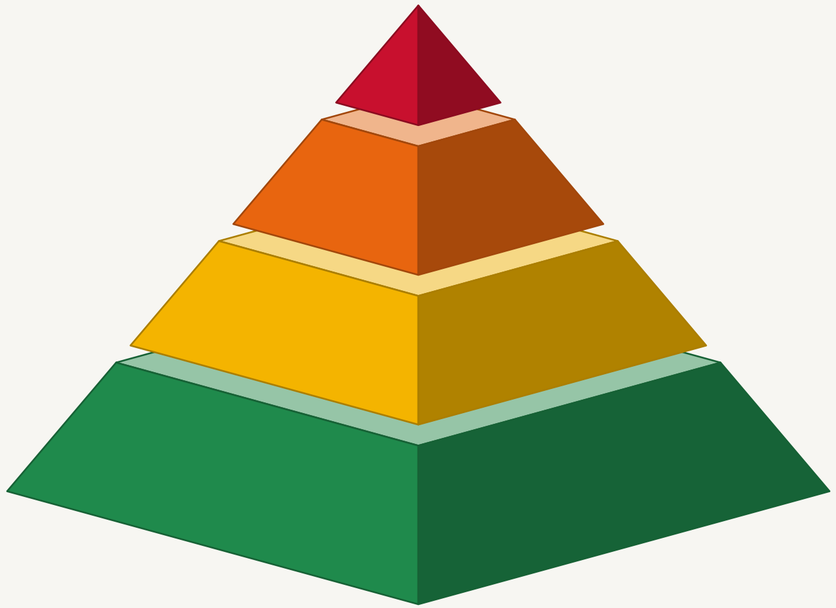
Produktbehörden
Spielzeug, Medizinprodukte

Länder
Landesbehörden, Medien

Eigene Kammer
Polizei, Grenze, Justiz

KI-MIG (Art. 1 des Gesetzes zur Durchführung der KI-VO vom 22.7.2026) §§ 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13; Art. 70, 85, 86 KI-VO

Vier Stufen und eine Sonderspur



Verboten — Art. 5
darf nicht eingesetzt werden

Hochriskant — Art. 6–27
strenge Pflichten

Transparenz — Art. 50
sagen, dass es KI ist

Minimal — Art. 95
keine besonderen Pflichten

Sonderspur GPAI

Pflichten für Anbieter großer KI-Modelle

Art. 51–55

Für alle, die KI einsetzen: KI-Kompetenz fördern Art. 4

„Begrenztes“ und „minimales Risiko“ sind Schlagworte; das Gesetz spricht von Transparenzpflichten bzw. kennt keine besonderen Pflichten.

Verboten · seit 2.2.2025

Rot: Was gar nicht geht

Manipulation
lit. a

Schwächen ausnutzen
lit. b

Social Scoring
lit. c

Straftat-Prognose
lit. d

Gesichtsbilder sammeln
lit. e

Emotionen am Arbeitsplatz
lit. f

Biometrie-Kategorien
lit. g

Live-Gesichts-erkennung (Polizei)
lit. h

Intime Deepfakes
lit. ba · neu

Missbrauchs-darstellungen
lit. bb · neu

4 **Im Betrieb:** Stimmungsanalyse im Team ist **verboten**, auch mit Einwilligung.

35 Mio. €
oder 7 % Umsatz, für KMU der niedrigere Wert

Art. 5 Abs. 1 KI-VO, lit. ba und bb neu ab 2.12.2026 (VO (EU) 2026/1744); Leitlinien C(2025) 5052; Bußgeld Art. 99 Abs. 3

Daumen-Runde

Erlaubt oder verboten?

1

Webcam misst Schüler-Frust

verboten

Schule

2

Lkw-Kamera erkennt Müdigkeit

nicht verboten

keine Emotion

3

Video-Interview: KI misst Begeisterung

verboten

Bewerbung

4

Chatbot trickst Senioren aus

verboten

Ausnutzung

5

Kamera zählt Kunden

nicht verboten

DSGVO beachten

Art. 5 Abs. 1 lit. b und f KI-VO; Leitlinien der Kommission zu verbotenen Praktiken, C(2025) 5052 (Müdigkeit, Bewerbungsverfahren)

▲ Hochriskant

Orange: zwei Türen ins Hochrisiko

Produkt Anhang I

Sicherheitsbauteil eines Produkts, das **Dritte prüfen** müssen

Maschinen | Aufzüge | Spielzeug | Medizinprodukte

Maschinen: Maschinenverordnung ab 20.1.2027, KI-Zusatz ab 2.8.2028; Fahrzeuge u. a.: Termin offen

6 KI-Not-Stopp

Einsatzzweck Anhang III

1 Biometrie	2 Infrastruktur
3 Bildung	**4 Personal**
5 Kredit, Versicherung	6 Strafverfolgung
7 Migration	8 Justiz, Wahlen

KMU-typisch: 1, 3, 4, 5

3 Bewerber-Ranking Nr. 4 lit. a

Art. 6 Abs. 1 und 2, Anhang I und III KI-VO; Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 seit VO (EU) 2026/1744 in Anhang I Abschnitt B

▲ Ausnahme

Ausnahme: Die KI hilft nur zu

Ausgänge Art. 6 Abs. 3

- **a** eng begrenzte Verfahrensaufgabe
- **b** verbessert fertige Menschenarbeit
- **c** prüft fertige Entscheidungen
- **d** bereitet Bewertung vor



Riegel: Profiling sperrt alles

△ **Ausnahme möglich**

Prüft nur Vollständigkeit

Anbieter dokumentiert

▲ **hochriskant**

Rankt Bewerbungen

Profiling

— Im Zweifel hochriskant.

Art. 6 Abs. 3 und 4, Art. 49 Abs. 2 KI-VO; Leitlinien zur Hochrisiko-Einstufung bisher nur als Entwurf (19.5.2026)

▲ Pflichten

Wer trägt wie viel?

Anbieter

- Risikomanagement
- Datenqualität
- Dokumentation
- Protokollierung
- Betriebsanleitung
- Aufsicht
- Sicherheit
- Qualitätsmanagement
- Konformitätsbewertung
- CE-Kennzeichnung
- Registrierung
- Meldungen

Art. 8–17, 43, 47–49, 72, 73

Betreiber meist das KMU

- Anleitung befolgen
- kompetente Aufsicht
- Betrieb überwachen
- Protokolle 6 Monate aufbewahren
- Beschäftigte **vorher** informieren
- Betroffene informieren

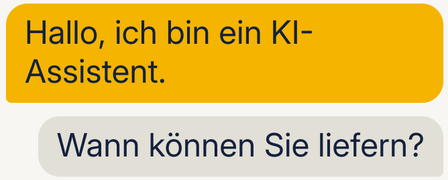
Art. 26, 86 ab 2.12.2027

Heute schon: Mitbestimmung § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Art. 8–17, 26, 27, 43, 47–49, 72, 73, 86 KI-VO. Grundrechte-Folgenabschätzung (Art. 27) nur für bestimmte Betreiber, z. B. bei Bonität und Lebens- oder Krankenversicherung.

Transparenz · seit 2.8.2026

Gelb: sagen, dass es KI ist



Chatbot

als KI erkennbar

Anbieter Abs. 1



KI-Inhalte

maschinenlesbar markiert

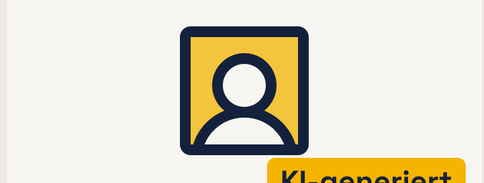
Anbieter Abs. 2



Emotionserkennung

Betroffene informieren

Betreiber Abs. 3



Deepfake

als künstlich offenlegen

Betreiber Abs. 4

2 **Im Betrieb:** Chatbot selbst gebaut, also ist der Betrieb **Anbieter**.

Art. 50 Abs. 1–4 KI-VO; Altsysteme: Abs. 2 bis 2.12.2026 (Art. 111 Abs. 4); Leitlinien zu Art. 50 und Verhaltenskodex zu KI-Inhalten (10.6.2026)

Minimal

Grün: frei, nicht pflichtfrei

Die meiste KI

1 Textassistent

5 Kratzer-Kamera

Übersetzung, Spamfilter

keine besonderen Pflichten

Art. 4 KI-Kompetenz unterstützen

> „… ergreifen Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals … zu unterstützen“

Nicht verlangt:

- ✕ Niveau
- ✕ Zertifikat
- ✕ Beauftragter
- ✕ Bußgeld

Trotzdem dokumentieren.

Art. 4 KI-VO in der Fassung der VO (EU) 2026/1744 (kein bestimmtes Niveau mehr); Art. 95; kein Bußgeldtatbestand in Art. 99 und § 15 KI-MIG

GPAI · seit 2.8.2025

Lila: die großen Modelle

Einsatz
Vertrieb schreibt Angebote
Betreiber Art. 4

KI-System
Chat-App, Website-Bot
Anbieter Art. 50

GPAI-Modell
Sprachmodell
Modellanbieter Art. 53, 55

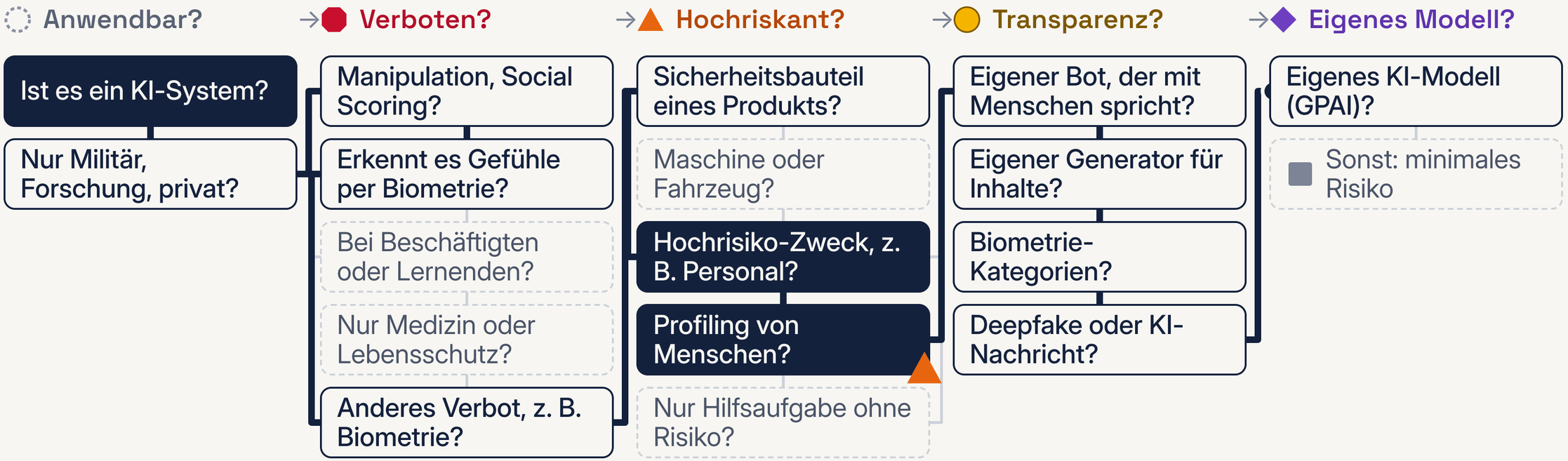
Nur per Schnittstelle genutzt: kein Modellanbieter.

Stark nachtrainiert (Richtwert über ⅓): meist Modellanbieter.

10^{25} FLOP systemisches Risiko, mehr Pflichten

Art. 51–55 KI-VO; Leitlinien der Kommission zu GPAI-Pflichten, C(2025) 7719, Rn. 60; Verhaltenskodex für GPAI vom 10.7.2025

So prüft die Logik: Fall 1



▲ hochriskant **Rolle: Betreiber**

Wer Bewerbungen von KI ranken lässt, hat Betreiberpflichten, für neue Tools ab 12/2027.

Aufsicht, Protokolle, Info — Art. 26 — ab 2.12.2027

KI-Kompetenz unterstützen — Art. 4 — ab 2.2.2025

Dunkel = Ja · umrandet = Nein · gestrichelt = nicht gefragt · vereinfacht nach der Prüflogik von SimpleAct (17 statt 29 Fragen), Stand 31.10.2026

Frage 3 von 6 · Fall 2 · Variante von Stelle 4

Stimmungsanalyse nur bei Anrufenden, nicht bei Beschäftigten. Welche Klasse?

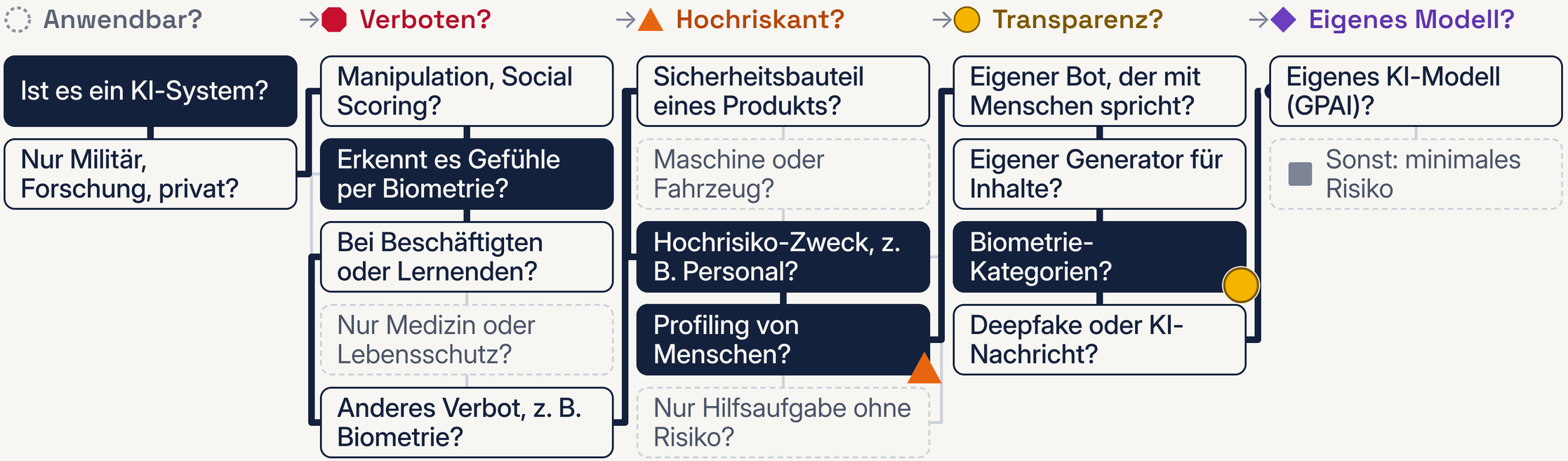
LIVE n = 20 BEISPIELDATEN

- verboten — 40 % — 8
- **hochriskant** AUFLÖSUNG — 25 % — 5
- Transparenz — 30 % — 6
- minimal — 5 % — 1

Beispielwerte – keine Aussage

Zur Erinnerung: Bei den Beschäftigten ist die Stimmungsanalyse verboten (Folie 12)

Gleiche Technik, andere Klasse



Stimmungsanalyse der Beschäftigten: **verboten**

hochriskant **Transparenz** Rolle: Betreiber

Gefühle der Belegschaft: verboten. Gefühle der Kundschaft: hochriskant, nie heimlich.

Aufsicht, Protokolle, Info	Art. 26	ab 2.12.2027
Betroffene informieren	Art. 50	ab 2.8.2026
KI-Kompetenz unterstützen	Art. 4	ab 2.2.2025

Dunkel = Ja · umrandet = Nein · gestrichelt = nicht gefragt · Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 6 Abs. 2 mit Anhang III Nr. 1 lit. c, Art. 50 Abs. 3 KI-VO

Partnerarbeit · 3 Minuten

Jetzt Sie: Ihr KI-Tool im Prüfpfad

1. **Zu zweit**
2. **KI-Tool wählen**
   aus Job oder Studium
3. **QR-Code scannen**
   gemeinsam antworten
4. **Ergebnis merken**
   gleich abstimmen

3:00
drei Minuten

bis zu 15 Ja/Nein-Fragen

Ideen: Copilot in Outlook, Belegerkennung, Übersetzer, Dienstplan-App, Chatbot im Shop, Kamera an der Kasse · vereinfacht, keine Rechtsberatung

Frage 4 von 6 · Ergebnis der Partnerarbeit

Welche Klasse hat Ihr KI-Tool ergeben?

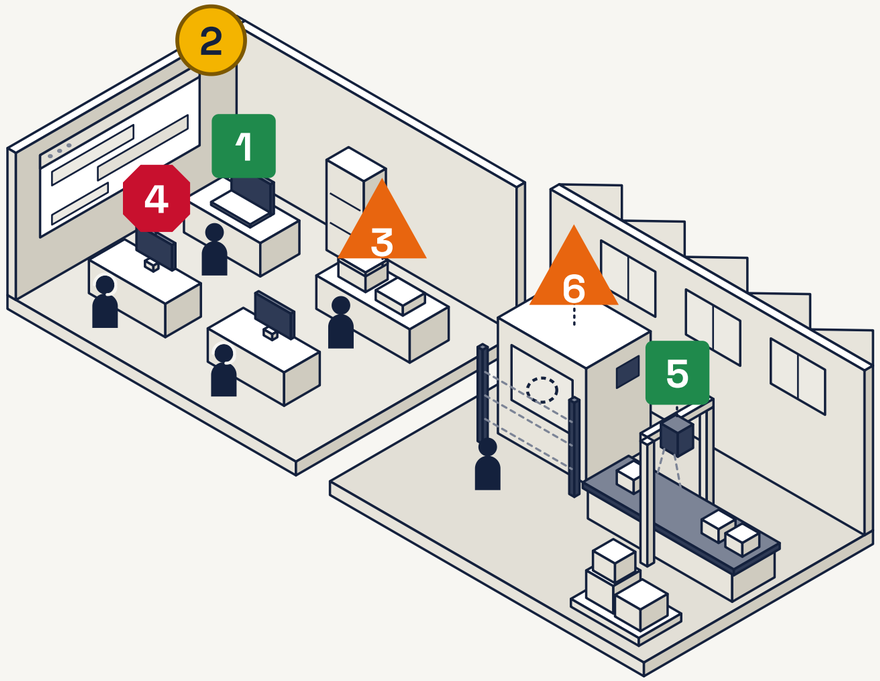
LIVE · n = 19 · BEISPIELDATEN

verboten	0%	0
hochriskant	16%	3
Transparenz	21%	4
minimal	53%	10
keine KI	11%	2

Beispielwerte – keine Aussage

Mehrere Klassen möglich: bitte die höchste wählen (verboten vor hochriskant vor Transparenz vor minimal)

Das KI-Inventar



Stelle	Klasse	Rolle	Pflicht
① ChatGPT-Angebote	■ minimal	Betreiber	KI-Kompetenz
⑤ Kratzer-Kamera	■ minimal	Betreiber	KI-Kompetenz
② eigener Chatbot	● Transparenz	Anbieter	kennzeichnen
③ Bewerber-Ranking	▲ hochriskant	Betreiber	Art. 26, ab 12/2027
⑥ KI-Not-Stopp	▲ hochriskant	Hersteller	Maschinenverordnung ab 1/2027, KI-Zusatz ab 8/2028
④ Stimmungsanalyse	⬢ verboten	Betreiber	abschalten

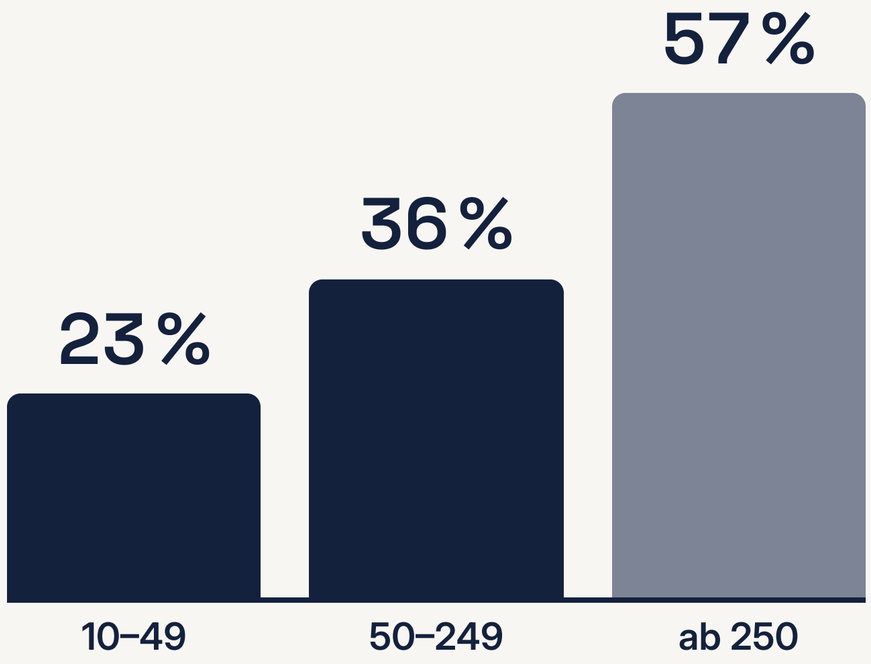
Bei vier von sechs reicht eine Schulung nicht.

Beispielwerte – keine Aussage

Fälle nach der Prüflogik von SimpleAct geprüft (Stand 31.10.2026) · Muster Metallbau GmbH ist erfunden

Viel KI, wenig Klarheit

KI-Nutzung nach Betriebsgröße



Destatis, IKT-Erhebung 2025

71 %
fühlen sich zum AI Act schlecht informiert
BSI und TÜV-Verband 2026

88 %
sind Betreiber, nur 4 % Anbieter
BSI und TÜV-Verband 2026

33,5 %
in Kleinbetrieben nutzen private KI-Tools
IW Köln 2026

62 %
der KI-Abbrecher nennen unklare Rechtsfolgen
Destatis 2025

Destatis IKT-Erhebung 2025 (ab 10 Beschäftigten); BSI und TÜV-Verband, KI-Sicherheitsstudie 2026 (n = 505, ab 20 Beschäftigten); IW-Kurzbericht 63/2026. Grundgesamtheiten unterscheiden sich.

Sechs Irrtümer

~~„Es gilt noch nichts.“~~

Doch: Verbote seit 2025, Transparenz seit 2026.

~~„Wir nutzen nur ein Tool.“~~

Meist mehr, auch private Konten.

~~„Wir kaufen nur ein.“~~

Trotzdem: Betreiber haben Pflichten.

~~„Ein Mensch prüft ja.“~~

Aufsicht ist Pflicht, kein Ausweg.

~~„Wir brauchen ein KI-Kompetenz-Zertifikat.“~~

Nein: Maßnahmen zählen, nicht die Form.

~~„Für KMU gibt es Ausnahmen.“~~

Nur beim Wie, nie beim Ob.

Beobachtungen aus Support und Beratung bei SimpleAct (keine Statistik); Art. 4, 5, 6 Abs. 3, 26, 50, 113 KI-VO

Zum Ausprobieren

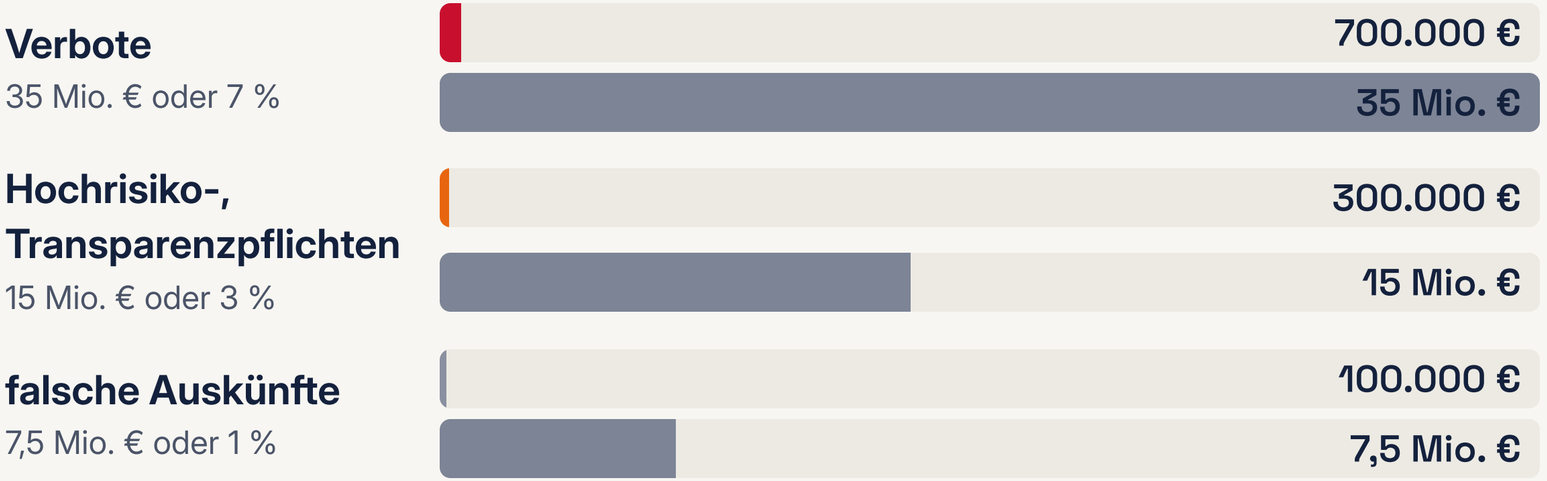
Was ein Verstoß kostet

Jahresumsatz

10 Mio. €

2 Mio. € | **10 Mio. €** | 50 Mio. €

KMU: niedrigerer Betrag — ohne KMU-Regel: höherer Betrag



Die KMU-Regel

Fester Betrag **oder** Umsatzanteil:

Großunternehmen der höhere,

KMU der niedrigere.

Art. 99 Abs. 6

Daneben bis 50.000 € für weitere Pflichten § 15 KI-MIG

Art. 99 Abs. 3–6 KI-VO (Höchstbeträge); kleine Midcaps (kein KMU, unter 750 Beschäftigte, höchstens 150 Mio. € Umsatz oder 129 Mio. € Bilanzsumme, Empfehlung (EU) 2025/1099) bei Abs. 4 und 5 ebenfalls der niedrigere Betrag (Abs. 6a)

Was kostet es Sie?

Euro-Werte: Schätzungen für die EU-Kommission zum Entwurf von 2021

Nur nutzen
Inventar, Richtlinie, Schulung: vor allem Zeit

Hochrisiko einsetzen
ca. 5.000–8.000 € je System und Jahr

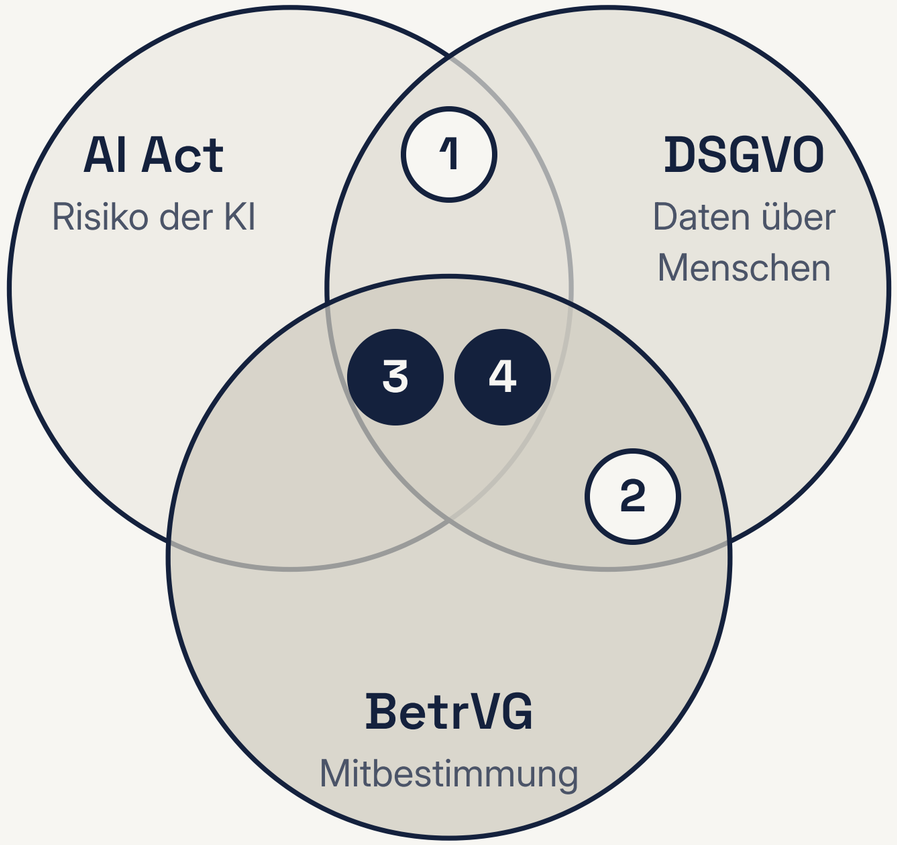
Hochrisiko selbst bauen
Qualitätsmanagement einmalig 193.000–330.000 €

Für Anbieter

- **Vereinfachte Doku** — Art. 11
- **einfaches Qualitätsmanagement** — Art. 17, 63
- **KI-Reallabor** — Art. 58, 62
- **Kostenlose Hilfe** für alle: KI-Service-Desk der BNetzA

EU-Kommission, Folgenabschätzung SWD(2021) 84, S. 67–71; Renda u. a. (2021), Studie im Auftrag der Kommission, S. 152; Modellrechnungen, nicht an den Omnibus angepasst

Selten nur ein Gesetz



1. **Bonitäts-Score für Privatkunden**
   hochriskant Anh. III Nr. 5 b, kein reiner Automatismus Art. 22 DSGVO
2. **Videoüberwachung ohne KI**
   Datenschutz, Mitbestimmung § 87 BetrVG
3. **Bewerber-Ranking, KI-Schichtplan**
   alle drei Gesetze Art. 26 · Art. 22 · §§ 87, 95
4. **Stimmungsanalyse im Team**
   verboten, auch mit Einwilligung Art. 5

Art. 2 Abs. 7, 5, 26 KI-VO; Art. 22, 35 DSGVO (EuGH C-634/21 „SCHUFA“); § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Wer macht was, ohne Rechtsabteilung?

Geschäftsführung
verantwortet, gibt Zeit, Budget

KI-Koordination
Inventar, Prüfung, Fristen

IT, Datenschutz
Tools freigeben, DSGVO

Betriebsrat
informieren, mitbestimmen

Alle
Kompetenz

KI-Richtlinie gegen Schatten-KI

- ? Welche Tools?
- ? Welche Daten tabu?
- ? Wann kennzeichnen?
- ? Wer prüft?

23 % haben Regeln Bitkom 2025

Der AI Act schreibt keinen KI-Beauftragten vor; Art. 4, 26 KI-VO; § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; Bitkom, Presseinformation vom 21.10.2025

Frage 5 von 6 · Muster Metallbau

Sie sind Geschäftsführung der Muster Metallbau. Was gehen Sie am Montag als Erstes an?

LIVE · n = 20 · BEISPIELDATEN

Stimmungsanalyse abschalten AUFLÖSUNG	35 %	7
KI-Inventar anlegen	30 %	6
Team schulen	15 %	3
Bewerber-Tool prüfen	10 %	2
Chatbot kennzeichnen	10 %	2

Beispielwerte – keine Aussage

Verbot seit 2.2.2025 · Kennzeichnung seit 2.8.2026 · KI-Kompetenz seit 2.2.2025 · Bewerber-Tool ab 2.12.2027

Fünf Schritte ab Montag

1

Inventar

Team fragen, auch private Konten

2

Rolle klären

gekauft oder selbst gebaut?

3

Klassifizieren

je Tool den Prüfpfad

4

Pflichten umsetzen

abschalten, kennzeichnen, schulen

5

Pflegen

neue Tools vorher prüfen

Praxisblick SimpleAct

29 Prüffragen, plus 4 zur Rolle

0 KI im Urteil: feste Regeln

? „unsicher“ zählt streng

Führungsarbeit: wissen, was läuft, Verantwortung zuordnen.

Prüflogik SimpleAct, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026. Der AI Act schreibt kein Inventar vor, aber ohne Inventar findet niemand seine Pflichten.

Eine Kamera, drei Klassen



erkennt Kratzer

Endkontrolle

minimal



stoppt die Maschine

prüfpflichtiges Sicherheitsbauteil

hochriskant



liest Gefühle

Beschäftigte im Büro

verboten

Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz.

Frage 6 von 6 · Ihre Meinung

Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus?

LIVE n = 21 BEISPIELDATEN

Beispielwerte – keine Aussage



Keine richtige Antwort · Einstieg in die Diskussion

Diskussion

1. Wer sollte im KMU zuständig sein: Geschäftsführung, IT oder Externe?
2. Bremse oder Vertrauen: Warum haben Sie so gestimmt?
3. Welche KI nutzen Sie, und in welche Klasse fällt sie?

Klassifizierer zum Mitnehmen

vereinfacht, keine Rechtsberatung

Quellen

- **Verordnung (EU) 2024/1689** (KI-Verordnung, AI Act), ABl. L vom 12.7.2024, in der Fassung der **VO (EU) 2026/1744** (Digital-Omnibus KI) vom 8.7.2026, ABl. L vom 24.7.2026, berichtigt am 29.9.2026.
- **KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz (KI-MIG)**, Art. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz vom 22.7.2026, BGBl. 2026 I Nr. 223.
- **Leitlinien der Kommission**: Definition des KI-Systems, C(2025) 5053; verbotene Praktiken, C(2025) 5052 (beide 29.7.2025); Pflichten für GPAI-Modelle, C(2025) 7719 (19.11.2025); Entwurf zur Hochrisiko-Einstufung (19.5.2026); Leitlinien zu Art. 50 (20.7.2026).
- **Maschinenverordnung (EU) 2023/1230**; Empfehlung (EU) 2025/1099 (kleine Midcaps); harmonisierte Norm EN 18286:2026 (Qualitätsmanagement).
- **Destatis**, IKT-Erhebung 2025; **Eurostat**, Use of AI in enterprises (12/2025); **BSI und TÜV-Verband**, KI-Sicherheitsstudie 2026; **IW Köln**, Kurzbericht 63/2026; **Bitkom**, Presseinformationen 2025 und 2026.
- **SimpleAct**: Prüflogik, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026 (vereinfacht wiedergegeben); Beobachtungen aus Support und Beratung.

Vollständige Fundstellen: ki-compliance/recherche/rechtspruefung.md und kmu-zahlen.md

Die zehn Verbote im Überblick

lit.	Verboten ist …	Ausnahme, Hinweis
a	unterschwellige, manipulative oder täuschende Beeinflussung mit erheblichem Schaden	
b	Ausnutzen von Schwächen (Alter, Behinderung, soziale oder wirtschaftliche Lage)	
c	Social Scoring mit sachfremder oder unverhältnismäßiger Benachteiligung	
d	Straftat-Prognose allein aus Profiling oder Persönlichkeitsmerkmalen	nicht: Unterstützung einer menschlichen Bewertung auf Basis von Fakten
e	Gesichtsdatenbanken durch ungezieltes Auslesen von Internet oder Videoüberwachung	
f	Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen	medizinische oder Sicherheitsgründe
g	biometrische Kategorisierung nach Rasse, politischer Meinung, Religion, Sexualleben u. a.	Kennzeichnen oder Filtern rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze (auch in der Strafverfolgung)
h	biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlichen Raum zur Strafverfolgung	eng begrenzte Fälle mit Genehmigung
ba	realistische intime Darstellungen bestimmbarer Personen ohne Zustimmung (ab 2.12.2026)	gilt, wenn Zweck oder absehbares Ergebnis (Abs. 1a)
bb	Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs (ab 2.12.2026)	wie ba

Art. 5 Abs. 1 KI-VO; lit. ba, bb sowie Abs. 1a und 1b eingefügt durch VO (EU) 2026/1744; Leitlinien C(2025) 5052

Anhang III: die acht Hochrisiko-Bereiche

1. **Biometrie:** Fernidentifizierung (nicht bloße Verifizierung), Kategorisierung nach sensiblen Merkmalen, Emotionserkennung
2. **Kritische Infrastruktur:** Sicherheitsbauteile in digitaler Infrastruktur, Straßenverkehr, Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromversorgung
3. **Bildung:** Zugang und Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen, Einstufung des Bildungsniveaus, Überwachung bei Prüfungen
4. **Beschäftigung:** gezieltes Schalten von Stellenanzeigen, Sichten, Filtern und Bewerten von Bewerbungen; Entscheidungen über Arbeitsbedingungen, Beförderung, Kündigung; Aufgabenzuweisung nach Verhalten; Leistungsbewertung
5. **Wesentliche Dienste:** öffentliche Leistungen, Kreditwürdigkeit natürlicher Personen (nicht Betrugserkennung), Risiko und Preis bei Lebens- und Krankenversicherung, Notrufe und Triage
6. **Strafverfolgung:** u. a. Risikobewertung von Personen, Lügendetektoren, Beweiswürdigung
7. **Migration, Asyl, Grenze:** u. a. Risikobewertung, Prüfung von Anträgen
8. **Justiz und Demokratie:** Unterstützung von Gerichten, Beeinflussung von Wahlen und Abstimmungen

Anhang III KI-VO (durch den Omnibus nicht geändert); Filter nach Art. 6 Abs. 3

Was der Digital-Omnibus geändert hat

Thema	vorher	seit 27.7.2026
Hochrisiko-Termine	2.8.2026 / 2.8.2027	2.12.2027 (Anhang III) / 2.8.2028 (Anhang I), feste Termine
KI-Kompetenz (Art. 4)	ausreichendes Maß „nach besten Kräften sicherstellen“	Maßnahmen „zur Unterstützung“, kein bestimmtes Niveau
Verbote (Art. 5)	acht Verbote	zwei neue ab 2.12.2026 (lit. ba, bb)
Maschinen	Anhang I Abschnitt A	Abschnitt B: KI-Anforderungen über die Maschinenverordnung ab 2.8.2028 (Maschinenverordnung selbst ab 20.1.2027)
Sicherheitsbauteil	nur allgemeine Definition (Art. 3 Nr. 14)	reine Qualitätskontrolle u. Ä. ausgenommen, außer Ausfall gefährdet Sicherheit (Art. 6 Abs. 1a–1c)
Kleine Midcaps	gab es nicht	kein KMU, unter 750 Beschäftigte, höchstens 150 Mio. € Umsatz oder 129 Mio. € Bilanzsumme: vereinfachte Doku, niedrigere Bußgelder (Art. 99 Abs. 4, 5)
Registrierung ausgenommener Systeme	Pflicht (Art. 49 Abs. 2)	bleibt, mit weniger Angaben
Kennzeichnung (Art. 50 Abs. 2)	ab 2.8.2026	für Altsysteme bis 2.12.2026
Bestandsschutz	Stichtag 2.8.2026	Stichtag ist der neue Anwendungsbeginn

VO (EU) 2026/1744; Art. 3 Nr. 14b, 4, 5, 6, 11, 99, 111, 113 KI-VO n. F.; Empfehlung (EU) 2025/1099

Drei Gesetze zugleich

Thema	AI Act	DSGVO	BetrVG
Rollen	Anbieter, Betreiber	Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter	Arbeitgeber, Betriebsrat
Folgenabschätzung	Grundrechte-Folgenabschätzung für bestimmte Betreiber (Art. 27)	DSFA (Art. 35), bei Bewertung von Personen meist nötig	
Automatisierte Entscheidung	menschliche Aufsicht, Erläuterung (Art. 14, 26, 86)	Verbot ausschließlich automatisierter Entscheidungen (Art. 22, EuGH C-634/21)	
Am Arbeitsplatz	bei Hochrisiko-KI ab 2.12.2027: Beschäftigte und Vertretung vorher informieren (Art. 26 Abs. 7)	Rechtsgrundlage, Information	Unterrichtung über KI-Einsatz (§ 90 Abs. 1 Nr. 3), Mitbestimmung bei technischer Überwachung (§ 87 Abs. 1 Nr. 6), Auswahlrichtlinien (§ 95)
Aufsicht	Bundesnetzagentur u. a.	Datenschutzbehörden	Einigungsstelle, Arbeitsgericht

Beispiel: Stimmungsanalyse der Beschäftigten per Stimme oder Kamera ist nach dem AI Act verboten, auch mit Einwilligung; die DSGVO kennt kein solches Pauschalverbot.

Art. 2 Abs. 7, 14, 26, 27, 86 KI-VO; Art. 22, 35 DSGVO; § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Methode und Grenzen

- **Prüflogik:** SimpleAct, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026 (29 Fragen zur Risikoprüfung, 4 zur Rolle), regelbasiert. Für den Vortrag vereinfacht auf 17 Fragen und 13 Ergebnisse; ergänzt um die Fragen zur KI-Definition, zu Art. 2 und zu Anhang I Abschnitt B.
- **Gegenprüfung:** 20 Kernaussagen von der Prüflogik bewertet (8 präzisiert), alle Rechtsangaben am Amtsblatt, Bundesgesetzblatt und an Dokumenten der Kommission geprüft.
- **Grenzen:** Ersteinschätzung, keine Rechtsberatung. Leitlinien der Kommission sind nicht verbindlich, das letzte Wort hat der EuGH. Leitlinien zur Hochrisiko-Einstufung liegen nur als Entwurf vor.
- **Bestandsschutz:** Für Hochrisiko-Systeme, die vor dem neuen Anwendungsbeginn laufen, gilt die Verordnung nur nach erheblicher Änderung ihrer Konzeption. Verbote gelten immer; Systeme für Behörden bis 2.8.2030.
- **Haftung:** Der AI Act schafft keine eigenen Schadensersatzansprüche; jede Person kann sich beschweren (Art. 85), Betroffene erhalten eine Erläuterung (Art. 86). Daneben gilt die neue Produkthaftung auch für Software (RL (EU) 2024/2853, Produkte ab 9.12.2026) und das nationale Deliktsrecht.